



PUTUSAN

Nomor 10051 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, telah memutus perkara Anak:

Nama : **IZHAR ALFARIZI** alias **DAFFA** bin **LUDIANSYAH;**

Tempat Lahir : Pangkalpinang;

Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/27 Oktober 2008;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Mustika IV, RT 008 RW 002, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara sejak tanggal 27 Juni 2025 sampai sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsidaire : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 10051 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak IZKAR ALFARIZI alias DAFFA bin LUDIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak IZKAR ALFARIZI alias DAFFA bin LUDIANSYAH berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Kepulauan Bangka Belitung atau Balai Pemasyarakatan Pangkalpinang selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) plastik klip sedang bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* keseluruhan 47,91 (empat puluh tujuh koma sembilan satu) gram;
 - 2) 3 (tiga) plastik klip kecil bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* keseluruhan 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 3) 1 (satu) plastik klip besar kosong;
 - 4) 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih *orange*;
 - 5) 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau putih;
 - 6) 1 (satu) bal plastik klip bening;
 - 7) 1 (satu) buah tas warna ungu;
 - 8) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 9) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dengan nomor IMEI 862550057837198 (slot 1) & 862550057837180 (slot 2);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 10051 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

10) 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Yulianti alias Yuli binti Suhaili (Alm);

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pgp tanggal 25 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak IZHAR ALFARIZI alias DAFFA bin LUDIANSYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasyarakatan Pangkalpinang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastik klip sedang bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* keseluruhan 47,91 (empat puluh tujuh koma sembilan satu) gram;
 - 3 (tiga) plastik klip kecil bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* keseluruhan 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip besar kosong;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih *orange*;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau putih;
 - 1 (satu) bal plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 10051 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dengan nomor IMEI 862550057837198 (slot 1) & 862550057837180 (slot 2);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam;

Dikembalikan kepada Yulianti alias Yuli binti (almarhum) Suhaili;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT BBL tanggal 14 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pgp tanggal 25 Juli 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus-Anak/2025/PN Pgp *juncto* Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT BBL *juncto* Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pgp yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Agustus 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 28 Agustus 2025;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 10051 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang melalui e-Berpadu pada tanggal 20 Agustus 2025 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 28 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya Hakim telah salah dalam menerapkan hukum karena seharusnya Terdakwa dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika dan direhabilitasi;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Sip/2002 bahwa hal itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan yaitu:
 - a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekitar pukul 00.30 WIB, Anak ditangkap oleh polisi di sebuah rumah di Jalan Depati Hamzah, RT 012, RW 002, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, dan dalam pengeledahan disaksikan Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip besar, 3 (tiga) paket kecil

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 10051 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus potongan sedotan plastik, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, serta 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna biru, seluruhnya berada dalam tas ungu di jok sepeda motor Honda Beat hitam, sedangkan *handphone* ditemukan di *dashboard* motor tersebut;

- b. Setelah dilakukan pengujian laboratorium oleh Badan POM Pangkalpinang diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu dengan berat *netto* sebelum uji 48,31 gram (empat puluh delapan koma tiga satu gram) dan setelah uji 48,25 gram (empat puluh delapan koma dua puluh lima gram) positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I, yang menurut pengakuan Anak didapat dari Bang Hasan (DPO) untuk diedarkan dengan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun hingga ditangkap Anak belum memperoleh keuntungan dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa dari fakta di atas, telah terang dan jelas apabila perbuatan Anak telah memenuhi rumusan pasal yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pangkalpinang tentang keterbuktian pasal yang didakwakan yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidana berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasyarakatan Pangkalpinang dinilai telah tepat dan benar, karena telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak (Pasal 3 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sebagai bentuk pembinaan dan rehabilitasi sosial yang tetap menegakkan efek jera;
 - Bahwa penjatuhan pidana penjara dilakukan setelah mempertimbangkan alternatif diversi dan pidana non penjara yang dinilai tidak memadai

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 10051 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat beratnya tindak pidana sebagai perantara peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa *judex facti* telah pula mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga penjatuhan pidana kepada Anak tersebut telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasinya tidak terdapat hal yang baru yang dapat mengubah/membatalkan putusan *judex facti*, sehingga demikian tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, telah benar dalam cara mengadili dan tidak melampaui wewenangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 10051 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 September 2025** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari** dan **tanggal** itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut yang dihadiri **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 10051 K/Pid.Sus/2025